

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2944/2535

อัยการ ประจำศาล จังหวัด อำนาจเจริญ

โจทก์

นาย สม ศักดิ์ จันทรพิเชฐ หรือจันทเพ็

ชร

จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 74 ทวิ

จำเลยมีไม้ยางแปรรูปปริมาตร 0.23 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ที่เป็นการผิดตลอดเวลาที่จำเลยยังครอบครองไม้แปรรูปนั้นอยู่ จำเลยใช้รถยนต์เป็นพาหนะบรรทุกไม้นำไป รถยนต์จึงเป็นยานพาหนะที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด อยู่ในข่ายอันจะพึงรับตามมาตรา 74 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไม้ยางแปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ จำนวน 8 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.23ลูกบาศก์เมตร ไว้ในความครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ทั้งนี้โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประสงค์เงินสินบนนำจับนำเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยไม้ยางแปรรูปจำนวนดังกล่าว และรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1675 ยโสธรซึ่งจำเลยใช้ในการบรรทุกไม้ยางดังกล่าว อันเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดเป็นของ

กลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวาพระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ธิบของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 7,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน และปรับ 3,500 บาทโทษจำคุกเห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 2 ปี ของกลางธิบ จำยสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาของจำเลยมีปัญหาลู่ศาลฎีกาวินิจฉัยเฉพาะเรื่องการริบรยนต์ของกลางว่าจะอยู่ในข่ายต้องธิบหรือไม่จำเลยฎีกาว่า การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองเป็นความผิดสำเร็จในขณะที่มีไม้ไว้ในครอบครองแล้ว รยนต์ของกลางไม่ใช่ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดและไม่ใช่ยานพาหนะที่ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำผิดดังกล่าว จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ศาลจะธิบได้ เห็นว่าการธิบทรัพย์สินอันเนื่องจากการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีบัญญัติไว้ในมาตรา 74 และมาตรา 74 ทวิ โดยเฉพาะของกลางที่เป็นยานพาหนะได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 74 ทวิ ว่า "บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ให้ธิบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่"คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีไม้ยางแปรรูป ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามกฎหมาย จำนวน 8 แผ่น/

เหล็ยมปริมาตร 0.23 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในความครอบครองภายในเขตควบคุมการ
แปรรูปไม้ โดยมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำ
อันเป็นความผิดตามมาตรา 48 ที่เป็นการผิดตลอดเวลาที่จำเลยยังครอบครองไม้
แปรรูปนั้นอยู่ จำเลยได้ใช้รถยนต์ของกลางเป็นพาหนะบรรทุกไม้ดังกล่าวนำไป
รถยนต์ของกลางจึงเป็นยานพาหนะที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงอยู่ในข่ายอันจะ
พึงรับตามมาตรา 74 ทวิ ที่ศาลล่างทั้งสองให้รับรถยนต์ของกลาง ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกุล-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>